

과태료의 부과기준(제167조 관련)

위반행위	근거 법조문	과태료 금액
1. 법 제117조제5항에 따른 신용카드가맹점에 대한 명령사항을 위반한 경우	법 제124조제1항 제1호	신용카드에 의한 거래를 거부하거나 신용카드 매출전표를 사실과 다르게 발급한 금액의 100분의 20(2천만원을 한도로 한다)
2. 법 제117조의2제8항에 따른 현금영수증가맹점에 대한 다음 각 목의 명령사항을 위반한 경우 가. 현금영수증을 발급하지 않거나 사실과 다르게 발급한 경우에 대한 명령 나. 그 밖의 명령	법 제124조제1항 제2호	현금영수증을 발급하지 않거나 사실과 다르게 발급한 금액의 100분의 20(2천만원을 한도로 한다) 건별 50만원
3. 법 제120조의4제2항에 따른 가상자산사업자에 대한 명령사항을 위반한 경우	법 제124조제1항 제3호	다음 각 목의 수입금액에 따라 해당 각 목에서 규정한 금액 가. 수입금액이 1,000억원 초과인 경우: 2,000만원 나. 수입금액이 500억원 초과 1,000억원 이하인 경우: 1,000만원 다. 수입금액이 100억원 초과 500억원 이하인 경우: 500만원 라. 수입금액이 10억원 초과 100억원 이하인 경우: 100만원 마. 수입금액이 10억원 이하인 경우: 50만원

		00억원 이하인 경우: 1,500만원 다. 수입금액이 10 0억원 초과 500 억원 이하인 경 우: 1,000만원 라. 수입금액이 10 0억원 이하인 경우: 500만원
4. 외국법인이 법 제94조의2제4항에 따 른 명령을 위반한 경우	법 제124조제2항	500만원

비고

1. 위 표 제3호의 과태료 금액란에서 "수입금액"이란 위반행위를 한 날이 속하는
사업연도 또는 과세기간(이하 "과세연도"라 한다)의 직전 과세연도에 발생한
다음 각 호의 구분에 따른 금액을 말한다. 이 경우 법 제66조 또는 「소득세
법」 제80조에 따라 결정·경정된 금액이 있는 경우에는 그 결정·경정된 금
액으로 한다.

가. 가상자산사업자가 법인인 경우: 법 제60조제1항(법 제97조제1항제2호에 따
라 준용되는 경우를 포함한다)에 따라 신고된 수입금액

나. 가상자산사업자가 개인인 경우: 「소득세법」 제24조에 따른 총수입금액
(같은 법 제70조 및 제70조의2에 따라 신고된 금액으로서 사업소득에 관한
금액으로 한정한다)

2. 위반행위를 한 날이 속하는 과세연도의 직전 과세연도에 사업을 시작한 경우
에는 다음 계산식에 따라 계산한 금액을 수입금액으로 한다.

$$\frac{\text{직전 과세연도 수입금액}}{\text{직전 과세연도 사업일수}} \times 365$$

3. 수입금액이 확인되지 않는 경우에는 100억원 이하인 것으로 본다.